

1500248-03.2022.8.26.0233

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203364/2022 - DEL.POL.IBATÉ, 26381282 - DEL.POL.IBATÉ, 2203364 - DEL.POL.IBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARIO HENRIQUE DE CAMARGO IDRE

Aos 08 de dezembro de 2022, às 13 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté - Foro de Ibaté - Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Jardim Mariana - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104, Ibaté-SP - E-mail: ibate@tjsp.jus.br

1500248-03.2022.8.26.0233 -

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500248-03.2022.8.26.0233

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203364/2022 - DEL.POL.IBATÉ, 26381282 - DEL.POL.IBATÉ, 2203364 - DEL.POL.IBATÉ

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARIO HENRIQUE DE CAMARGO IDRE

Aos 08 de dezembro de 2022, às 13 horas e 15 minutos, nesta Comarca de Ibaté, Estado de São Paulo, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, presente o(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). FELIPE CAVASSO, a Escrevente ao final nomeada, o Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida, o(a) Defensor(a) Dr(a). Marcos Elias Bocelli, as testemunhas Vânio César Antoneli - Pm e Renato Fernandes Falaci - Pm. Ausente o réu MARIO HENRIQUE DE CAMARGO IDRE. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi decretada a revelia do réu que, embora devidamente intimado, deixou de comparecer sem que apresentasse justificativa. Na sequência, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) a tomar o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s), que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal. Durante a instrução processual, pelas partes foi dito que desistiam da inquirição da testemunha RENATO FERNANDES FALACI. Desistência homologada pelo MM. Juiz. A seguir, de acordo com o artigo 402 do CPP, pelo(a) MM.

Juiz(a) foi concedida a palavra às partes. Por ambas as partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Após, as partes se manifestaram em debates, fazendo uso do sistema audiovisual. Na sequência, o(a) MM. Juiz(a) proferiu a seguinte sentença: "Vistos. MARIO HENRIQUE DE CAMARGO IDRE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 27 de julho de 2022, por volta das 10h34min, em determinado ponto da Rua João Vieira Filho, nesta cidade e Comarca de Ibaté, trazia consigo, para fins de tráfico, 19 porções de "maconha" (peso líquido 36,5 gramas), 19 microtubos plásticos contendo "cocaína" (peso líquido 2,75 gramas), e 18 pedras de "crack" (peso líquido 6,3 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa preliminar (fls.78), posteriormente sendo recebida a denúncia no dia 10/11/2022 (fls.84), seguindo-se a citação do acusado (fls.95). Em instrução, foi ouvida uma testemunha em comum, decretando-se a revelia. O ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, considerando-se a primariedade para a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se também a aplicação da redução da pena privativa de liberdade prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade e natureza dos tóxicos apreendidos. Pugnou, por fim, a anotação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda, bem como a decretação do perdimento definitivo da importância em dinheiro apreendida, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 60, da Lei nº 11.343/06. Já o ilustre Defensor, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação do benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 96/101). A autoria é certa. A prova dos autos revelou que o réu foi avistado pelos policiais próximo à linha férrea. Ele empreendeu fuga ao avistar os policiais mas foi detido. Com ele havia uma sacola plástica contendo 19 porções de cocaína, 19 de maconha e 18 de crack. Dentro da sacola também havia dinheiro. O testemunho do policial Vânio foi bem firme nesse sentido e está corroborado pelo depoimento e seu colega de farda ouvido na fase policial. É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Nessa medida, com o réu foram apreendidas drogas diversas, já acondicionadas de forma a demonstrar o destino e entrega a terceiros, inexistindo dúvida a respeito da traficância. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP).

Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, nada recomenda a exasperação, fixando-se a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): não há agravantes e atenuantes a serem consideradas (súmula 231 do STJ). Terceira fase: Reconhece-se a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é primário, não ostenta maus antecedentes, não está comprovado que se dedicava à atividade criminosa, tampouco que integrava organização criminosa, razão pela qual, sendo favoráveis circunstâncias judiciais, diminui-se a pena de metade, chegando-se a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva. Deixo de reduzir a pena no grau máximo previsto considerando a quantidade de droga apreendida (cerca de 58 porções), além de sua diversidade, que estão a demonstrar não merecer o acusado a redução no patamar máximo previsto na lei. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o aberto, diante do quantum da pena e primariedade. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): cabível, pois atendidos os requisitos legais. Ante o exposto, condeno MARIO HENRIQUE DE CAMARGO IDRE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no piso legal mínimo. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, conforme regramento do artigo 46 e §§, do Código Penal, e pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser revertida a instituição de caridade oportunamente indicada. Intime-se o réu desta sentença no endereço em que foi localizado. Tendo respondido ao processo em liberdade, assegura-se o direito de recorrer(em) na mesma condição. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. Réu isento de custas, pois lhe concedo a gratuidade. Anote-se. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma do artigo 480 das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados". Na sequência, pela acusação e pela defesa foi dito que não desejavam recorrer da sentença. Após, pelo MM. Juiz foi dito: "Homologo a renúncia ao direito de recursos, transitando em julgado a sentença nesta data para a acusação para a defesa. Aguarde-se a intimação do réu". Dispensada a assinatura do documento pelos demais participantes, em razão de ser o ato realizado de forma digital. Saem os presentes intimados. Nada Mais. Eu, CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, Escrevente Técnico Judiciário, M368331, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA